

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4214/2531

การรถไฟแห่งประเทศไทย
นายวิทยา รัตนทัศนีย์
นางลดา รัตนทัศนีย์ กับพวก

โจทก์
โจทก์ร่วม
ล.

พ.ร.บ.การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494 มาตรา 25

พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 มาตรา 44, มาตรา 49

คำว่า "กำลังศึกษาในชั้นอุดมศึกษา" ในมาตรา 49 แห่งพระราชบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 หมายถึง การศึกษาต่อจากชั้นเตรียมอุดมศึกษา แต่ยังไม่จบชั้นอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี โจทก์ร่วมเป็นบุตรของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยผู้ตายและจบการศึกษาคณะนิติศาสตร์ระดับปริญญาตรีแล้ว การที่โจทก์ร่วมสมัครเข้าเรียนคณะรัฐศาสตร์ระดับปริญญาตรีอีก ไม่มีผลทำให้โจทก์ร่วมเปลี่ยนแปลงฐานะกลับเป็นกำลังศึกษาในชั้นอุดมศึกษาตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวได้ โจทก์ร่วมจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ตกทอดตามกฎหมายดังกล่าวและข้อบังคับคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 48

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ รับเงินสงเคราะห์ตกทอดส่วนของนายวิทยาซึ่งเป็นทายาทอีกคนหนึ่งของ ฟ. เกินไป ๖๗,๙๑๒ บาท

โดยมีจำเลยที่ ๒ เป็นผู้คำประกันการชำระเงิน ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระหนี้ดังกล่าว

จำเลยทั้งสองให้การว่า พ. ผู้ตายไม่มีทายาทอื่นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์
ตกทอดอีก ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณานายวิทยาร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงินตามฟ้องแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ร่วมฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาว่าโจทก์ร่วมมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ตกทอดตาม
ฟ้องหรือไม่ ขอบังคับคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๔๘ ระบุว่าเงิน
สงเคราะห์ตกทอดให้อนุโลมตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.
๒๔๙๔ ซึ่งมาตรา ๔๕ บัญญัติว่า "บำนาญพิเศษที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๔ ให้จ่ายโดย
กำหนดเวลาและเงื่อนไขดังนี้ (๑) บุตร ให้มีสิทธิได้รับจนอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์ เว้น
แต่เมื่ออายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์นั้นกำลังศึกษาอยู่ในชั้นเตรียมอุดมศึกษา หรือในชั้น
อุดมศึกษา..... ก็ให้ได้รับต่อไปตลอดเวลาที่ยังทำการศึกษาอยู่ในสถานการ
ศึกษา..... " และมาตรา ๔๙ บัญญัติว่า "ภายใต้บังคับมาตรา ๓๘ ผู้ได้รับบำนาญ
ปกติอยู่..... ถึงแก่ความตายให้จ่ายเงินเป็นบำเหน็จตกทอดให้แก่บุคคลดังที่บัญญัติ
ไว้ในมาตรา ๔๔ เป็นจำนวนสามสิบเท่าของบำนาญรายเดือนที่ได้รับ..... และให้จ่าย
ตามส่วนที่กำหนดในมาตรานั้น แต่บุตรซึ่งมีอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์แล้วในวันที่
ข้าราชการผู้นั้นตาย ไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จตกทอด เว้นแต่กำลังศึกษาในชั้นเตรียม
อุดมศึกษาหรือชั้นอุดมศึกษา..... และยังมีอายุไม่เกินยี่สิบหกปีบริบูรณ์....." เห็น
ว่า คำว่า "กำลังศึกษาในชั้นอุดมศึกษา" หมายถึงการศึกษาที่ต่อจากชั้นเตรียม

อุดมศึกษา แต่ยังคงศึกษาไม่จบในชั้นอุดมศึกษาในการศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยคณะใดคณะหนึ่ง โจทก์ร่วมสมัครเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์ ภายหลังจากจบการศึกษาในคณะนิติศาสตร์ไปแล้ว แม้จะมีคำรับรองจากมหาวิทยาลัยว่าโจทก์ร่วมยังมีสภาพเป็นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ชั้นปริญญาตรี ในขณะที่บิดาโจทก์ร่วมถึงแก่กรรมก็ตาม ก็ไม่มีผลทำให้โจทก์ร่วมซึ่งศึกษาจนจบชั้นอุดมศึกษาไปแล้วเปลี่ยนแปลงฐานะกลับเป็นกำลังศึกษาชั้นอุดมศึกษาตามเจตนารมณ์ของกฎหมายไปได้ โจทก์ร่วมไม่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ตกทอดตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ และข้อบังคับคณะกรรมการรถไฟ ฉบับที่ ๔๘ ดังกล่าว และจำเลยทั้งสองไม่จำเป็นต้องคืนเงินสงเคราะห์ตกทอดที่ได้รับจากโจทก์ไปแล้วให้โจทก์ร่วม

พิพากษายืน

(อากาศ บำรุงชีพ-เสรี แสงศิลป์-สุทิน นนทแก้ว)

ศาลแพ่ง - นายประสิทธิ์ แสนศิริ

ศาลอุทธรณ์ - นายถาวร ตันตราภรณ์

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ